

LUQUILLO

Descubre. Disfruta. Vive



4ta Reunión 1ra Sesión Ordinaria 2022
Presentada por la Legislatura Municipal

RESOLUCIÓN NÚMERO 05

SERIE 2022

PARA ESTABLECER LA POLITICA PUBLICA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LUQUILLO Y PARA OTROS FINES;

POR CUANTO: El Código Municipal Ley Número 107 del año 2020 en su Artículo 1.008 — Poderes de los Municipios (21 L.P.R.A. § 7013) Los municipios tendrán los poderes naturales y cedidos que le correspondan para ejercer las facultades inherentes a sus fines y funciones. Además de lo dispuesto en este Código o en cualesquiera otras leyes, los municipios tendrán los siguientes poderes:

(o) Ejercer el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en todo asunto de naturaleza municipal que redunde en el bienestar de la comunidad y en su desarrollo económico, social y cultural, en la protección de la salud y seguridad de las personas, que fomente el civismo y la solidaridad de las comunidades y en el desarrollo de obras y actividades de interés colectivo con sujeción a las leyes aplicables.

(aa) Los municipios tendrán cualquier otro poder inherente para la protección de la salud, seguridad y bienestar dentro de su jurisdicción territorial.

POR CUANTO: La Ley 107, supra en su Artículo 1.010 — Facultades Generales de los Municipios (21 L.P.R.A. § 7015) Corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o conveniente para atender las necesidades locales y para su mayor prosperidad y desarrollo. Los municipios estarán investidos de las facultades necesarias y convenientes para llevar a cabo las siguientes funciones y actividades:

(i) Establecer política, estrategias y planes dirigidos a la ordenación de su territorio, la conservación de sus recursos y a su óptimo desarrollo, sujeto a lo dispuesto en este Código.

POR CUANTO: Proteger el Ambiente, Ecosistemas y los Recursos Naturales de nuestro Pueblo de Luquillo es inherente a la obligación del Municipio de promover el bienestar de sus constituyentes y la conservación de sus recursos.

POR CUANTO: Anteriormente este Municipio ha establecido Política Pública para la promoción del Turismo en nuestro Pueblo el cual está estrechamente relacionado a la protección de nuestro Ambiente, Ecosistemas y otros Recursos Naturales

POR CUANTO: El Plan de Usos de Terrenos aprobado en 2015 por la Junta de Planificación, estableció la Clasificación del Predio de Terreno en el Área de Punta Bandera como Suelo Rustico Especialmente Protegido-Ecológico (SREP-E). Ese predio de Terreno en particular tiene unas características únicas en la zona por lo cual tiene que ser protegido. El lugar tiene todos los tipos de mangles y es un lugar de gran biodiversidad. Cualquier proyecto impactará negativamente los arrecifes y su vida marina. También impactará la flora y

fauna del lugar. El Terreno, por ser parte de la costa, está sufriendo erosión por lo que se debe desalentar los proyectos urbanizadores y de alta densidad en el lugar. La parcela se identificó que es susceptible a Inundación, tsunami, marejada ciclónica, es barrera costanera y hábitat de tortugas en peligro de extinción. El Suelo Rustico Especialmente Protegido-Ecológico, es la protección máxima en la que se clasifica el mismo por su alto valor ecológico y que debe ser utilizado responsablemente.

POR CUANTO: De conformidad con lo anteriormente expresado y la Política Publica aquí establecida el Municipio de Luquillo No endosa, Ni Promueve y Claramente Rechaza cualquier desarrollo en el Predio de Terreno de Punta Bandera y cualquier otro en circunstancias que atente contra nuestro Ambiente, Ecosistema o Recursos Naturales que No estén acorde con el Plan de Uso de Terrenos del Municipio de Luquillo y que no cuenten con los Permisos Correspondientes debidamente Otorgados.

POR TANTO: RESUÉLVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE LUQUILLO, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:

SECCIÓN 1RA: Establecer como Política Publica la Protección del Ambiente, Ecosistemas y Nuestros Recursos Naturales.

SECCIÓN 2DA: El Municipio de Luquillo No Endosará, No Promoverá y Combatirá Enérgicamente cualquier atentado al Ambiente, Ecosistemas y Recursos Naturales de Nuestro Pueblo contra Desarrollos sin la Otorgación de Permisos Debidamente, realizados por cualquier persona natural o jurídica.

SECCION 3RA: En específico el Municipio de Luquillo No Endosa y Rechaza cualquier intento de Desarrollo No Eco amigable en el Área Protegida Municipal conocido como Punta Bandera y que no esté acorde con el Plan de Usos de Terrenos del Municipio de Luquillo aprobado en 2015, o cualquiera posterior, por la Junta de Planificación de Puerto Rico.

SECCION 4TA: La Política Publica Ambiental que aquí se establece no persigue menoscabar de manera alguna los poderes, funciones y autoridades de las Agencias del Estado Libre Asociado como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Oficina de Gerencia de Permisos y cualquier otra Agencia o Departamento con jurisdicción en el asunto en cuestión y por el contrario establece un ánimo de colaboración y deferencia a las mismas.

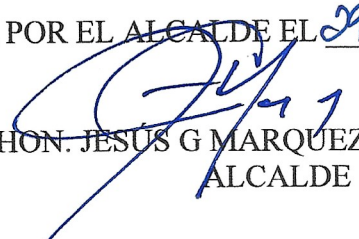
SECCION 5TA: Copia de la Presente Resolución, una vez aprobada por la Legislatura y firmada por el Alcalde se notificara al Departamento de Recursos Naturales, a la Junta de Planificación, la oficina de Gerencia y Permisos OGPe, a la comunidad Residente de Protege Punta La Bandera, al desarrollador de Azure Development, Inc., a la Oficina de Gerencia y Presupuesto OGP y a la oficina de Secretaría Municipal.

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL EL 21 DE ABRIL DE 2022.


HON. JOAQUÍN GONZÁLEZ PÉREZ
PRESIDENTE
LEGISLATURA MUNICIPAL


ALBA FIGUEROA GERENA
SECRETARIA
LEGISLATURA MUNICIPAL

APROBADA POR EL ALCALDE EL 21 DE abril DE 2022


HON. JESÚS G. MÁRQUEZ RODRÍGUEZ
ALCALDE



CERTIFICACIÓN

YO, ALBA N. FIGUEROA GERENA, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE LUQUILLO, PUERTO RICO, certifico que la que antecede es copia fiel y exacta de la Resolución Número 05, Serie 2022 aprobada por la Legislatura Municipal en la 4ta Reunión de la 1ra Sesión Ordinaria 2022, celebra el 21 de abril de 2022 y aprobada por el alcalde el 29 de abril de 2022.

INTITULADA

PARA ESTABLECER LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE LUQUILLO Y PARA OTROS FINES.

CERTIFICO, ADEMÁS, que la misma fue aprobada por los votos de los siguientes Legisladores Municipales:

A FAVOR: HONS.

ROBERTO COLÓN BAERGA
RAMÓN S. CONCEPCIÓN RIVERA
LIDUVINA FELICIANO PARRILLA
SANTOS M. FRANCO MARTÍNEZ
JOAQUÍN GONZÁLEZ PÉREZ
LESBIA J. MÉNDEZ FIGUEROA
LUIS O. MERCADO JIMÉNEZ
LUIS A. MORALES MONTAÑEZ
WILFREDO RÍOS SALDAÑA

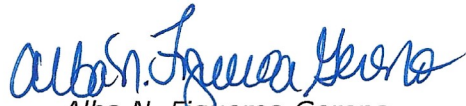
AUSENTES: HON:

MYRNA L. BONANO SILVA

EXCUSADOS: HON:

NILDA L. CORDERO PARRILLA
ANA T. NIEVES RODRÍGUEZ
MARIA M. REXACH OSORIO

Expido la siguiente **CERTIFICACIÓN** en Luquillo, Puerto Rico el 3 de mayo de 2022 y estampo en ella el **SELLO OFICIAL** de esta Legislatura Municipal.


Alba N. Figueroa Gerena
Secretaria Legislatura Municipal

SELLO OFICIAL